

1500047-50.2022.8.26.0608
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/04/2022
... sentido é o entendimento jurisprudencial:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - DELITO FORMAL - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO, BASTANDO A PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA EMPREITADA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500047-50.2022.8.26.0608 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500047-50.2022.8.26.0608
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 22979156 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 1837/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2040791/2022 - 05º D.P. FRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO PAULO DIAS TEIXEIRA
Réu Preso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

JOÃO PAULO DIAS TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, c.c art. 14, inciso II e 29, caput, todos do Código Penal em concurso material com art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de fevereiro de 2022, às 4h19, na Rua José Joaquim da Rocha, nº 5881, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Franca, previamente ajustado com o adolescente Kaleby Thayner Silva e agindo mediante unidade de desígnios, tentaram subtrair para eles, durante repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis, a saber, fiação pertencente à empresa Claro, não consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, JOÃO PAULO DIAS TEIXEIRA, corrompeu ou facilitou a corrupção de Kaleby Thayner Silva, menor de dezoito anos, com ele induzindo e praticando infrações penais.

Acompanha a denúncia o inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls.1usque 94).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 12 de fevereiro de 2022 (fls. 64/65).

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (fls.101).

Citado (fls 115) o acusado apresentou defesa prévia (fls. 120).

Durante a instrução probatória, foi ouvida uma testemunha, bem como interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do CPP, as partes ofereceram suas alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, pois entendeu estarem comprovadas a autoria e materialidade delitiva. Pugnou pela aplicação da pena acima do mínimo legal. Ressaltou os maus antecedentes do réu, bem como a reincidência. Pugnou pela consideração da causa de aumento em virtude do repouso noturno. Por fim, requereu a fixação do regime fechado.

A defesa, por sua vez, defendeu que só podem ser admitidas como provas àquelas produzidas sob o crivo do contraditório. Requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Requereu a aplicação da causa de diminuição referente a tentativa, em seu grau máximo. Discorreu sobre a absolvição do réu em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA. Pleiteou pela desclassificação da modalidade qualificada para furto simples. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no patamar mínimo e a fixação do regime inicial aberto.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (1/3), boletim de ocorrência (fls.12/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo pericial (fls. 159/163), além da prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O policial militar Danilo Lopes disse que foi acionado para atender a uma ocorrência de furto. A informação dava conta de dois furtadores, utilizando-se de uma escada para a subtração. Um deles estava sobre a escada, enquanto o outro apoiava a escada. Um dos furtadores era menor de dezoito anos. Eles estavam desparafusando o transformador para a subtração. Depois da abordagem, o réu disse que seria solto e voltaria ao local para terminar a subtração.

Em idêntico sentido, o depoimento extrajudicial do policial militar Miguel Aparecido Moreira (fls. 6).

Nesse ponto, insta consignar que a jurisprudência dos tribunais superiores há muito consolidou o entendimento de que as palavras dos policiais militares têm eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu -

em virtude, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal – o que não restou sequer indicado no caso em análise.

Cabe aqui a exposição de posicionamento jurisprudencial nesses termos:

APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado tentado e corrupção de menores – Artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, ECA– Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra dos policiais – Validade – Precedentes – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Reconhecimento do concurso formal – Impossibilidade – Penas e regimes prisionais adequados – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1505325-12.2019.8.26.0196; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

O acusado João Paulo Dias, interrogado em juízo, disse que estava em casa e o menor Kaleby foi até a residência do réu pedindo algumas ferramentas para o furto. Durante a madrugada ele voltou e pediu para o réu ir até o local para segurar a escada. Foi ao local e logo a polícia apareceu e efetuou a prisão de João Paulo. Estava apenas segurando a escada. Negou tivesse tomado atitude irônica ou desonrosa perante a guarnição policial. Alegou que sequer sabia o que o menor iria subtrair.

Verifica-se que a negativa do réu em juízo mostrou-se em dissonância com todo o conjunto probatório constante nos autos. Os policiais foram firmes e coerentes, tanto judicialmente, quanto extrajudicialmente, afirmando que, visualizaram o réu e o adolescente utilizando-se de uma escada para tentar subtrair a fiação, instalada em um poste. O réu, no momento da abordagem, estava segurando a escada para seu comparsa realizar a subtração.

Ora, a versão do acusado de desconhecimento do furto é totalmente escapista e infundada, já que, ele próprio, afirmou que “emprestou” as ferramentas para o menor efetuar a subtração.

O adolescente, em sede extrajudicial, confirmou que ele e o acusado iriam praticar o furto. Disse que pegou a escada e alicates na casa do acusado e pediu para que ele segurasse a escada. No local, o réu segurou a escada para que ele subisse até a caixa, que fica bem alta, para furtar os fios. Cortou os fios e retirou uma presilha da caixa, momento em que foram abordados pelos policiais (fls. 8)

Desse modo, vislumbro que as provas colhidas nos autos são suficientes para lastrear um decreto condenatório. O depoimento do policial, a apreensão da escada e objetos utilizados para abrir a caixa e as circunstâncias que se deram a abordagem dos acusados – visualizados no momento exato da prática delitiva – são provas robustas e afastam as teses defensivas de insuficiência probatória e aplicação do princípio da presunção da inocência.

A questão cinge-se, agora, às qualificadoras de rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes além da causa de aumento em relação ao repouso noturno. Neste ponto, também é procedente o pedido, pelas razões que passo a expor.

Quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo, o laudo pericial acostado às fls. 160 constatou: “observou-se a ocorrência de reparos recentes, aparentemente no equipamento da Cia. de Telefonia Móvel (caixa/quadro de placas/cabos de Internet), aparelhos esses fixados na parte superior do poste”

A qualificadora de escalada também restou configurada, já que a caixa com a fiação estava em poste e foi necessário uma escada para que os furtadores pudessem ter acesso a ela. O Laudo pericial trouxe fotos da altura que se encontrava a caixa (fls. 161/163).

Presente, da mesma forma, a qualificadora em razão do concurso de agentes. Ora, o

acusado foi abordado juntamente com seu comparsa, adolescente, no exato momento da prática delitiva.

No mais, não há qualquer dúvida que a tentativa de furto foi praticada durante o repouso noturno, eis que, conforme boletim de ocorrência, o delito ocorreu por volta das 04h19. E, como já é sabido, para a incidência do aumento, basta que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime tenha sido cometido em local inabitado.

“A vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio”

Assim, estando comprovada as qualificadoras, não há que se falar em desconsideração para furto simples.

Em relação ao crime de corrupção de menor, disposto no art. 244-B da Lei 8.069/90, há que se tecer as seguintes considerações.

Conforme entendimento da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, o delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, posto que:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Portanto, tendo praticado infração penal na companhia de um menor de idade, o réu incorreu no delito de corrupção de menor, devendo, por isso, ser responsabilizado. Ora, para a delimitação do crime não é essencial que o agente introduza o adolescente na vida criminoso, mas somente que pratique algum delito em sua companhia, independentemente de já possuir histórico criminoso ou não.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DELITO FORMAL – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO, BASTANDO A PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA EMPREITADA CRIMINOSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO COL. STJ – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – OBJETIVIDADES JURÍDICAS E MOMENTO CONSUMATIVO DISTINTOS – CÚMULO MATERIAL CORRETAMENTE VERIFICADO – PENAS BEM DOSADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.(TJSP; Apelação 0084149-17.2016.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017)

Por fim, apesar de a combativa defesa ter suscitado, em memoriais, que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, há que se afastar tal tese, tendo em vista que a prova confeccionada em Juízo é contundente, tal como apontado acima, não se havendo falar em prova apenas durante o inquérito policial.

Sendo assim, a integral procedência da pretensão punitiva é medida de rigor.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson

Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, constam em desfavor do acusado outras condenações (proc. 0002472-09.2021.8.26.0496 – fls. 44/45). Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem alto grau de reprovabilidade, devido à utilização de rompimento de obstáculo, escalada para a prática do crime. Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a majoração da pena nessa fase. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o crime. Pelo exposto, em razão dos antecedentes e circunstâncias, fixo-lhe a pena base 1/5 (um sexto) acima do mínimo legal, conforme prevista no artigo 155, §4º, I, II e IV do Código Penal, ou seja, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Ressalte-se que, seguindo orientação da jurisprudência dominante, plenamente cabível que uma das majorantes seja utilizada para qualificar o crime e, as demais, como circunstância judicial desfavorável.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte já assentou a possibilidade de, diante de várias qualificadoras, uma ser utilizada para qualificar o delito e as demais na primeira fase da dosimetria” (HC 207871/RJ, Min. Sebastião Reis Junior, j. 7/11/2013).

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência do acusado (proc. 0000417-85.2021.8.26.0496; proc. 0014949-62.2019.8.26.0196; proc. 0002472-09.2021.8.26.0496 – fls. 44/48), majoro a pena em 1/6, resultando em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa.

Já na terceira fase, presente a causa de aumento em relação ao repouso noturno, majoro a pena em 1/3. No mais, há que se diminuir a sanção penal em 1/3, em face da modalidade tentada da conduta. Ressalte-se, nesse ponto, que os acusados estavam com uma escada no poste, já tinham quebrado a caixa e cortado a fiação para subtrair. Não fosse a chegada rápida dos policiais, lograriam êxito em apropriar-se da res. Assim, tendo o acusado percorrido a maior parte do iter criminis, de rigor a redução no grau mínimo.

Quanto ao crime de corrupção de menores, presente no artigo 244-B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), elevo a pena em 1/6 em vista dos maus antecedentes já declinados anteriormente e mais 1/6 pela reincidência, alcançando 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Assim, resultam as penas individualmente cominadas em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa em relação ao crime de furto qualificado por concurso de agentes, e 1 (um) ano 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão em relação ao crime de corrupção de menores, ambos praticados em concurso formal impróprio, na forma do art. 70 do Código Penal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno JOÃO PAULO DIAS TEIXEIRA, como incurso nas penas dos artigos 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, c.c art. 14, inciso II e 29, caput, todos do Código Penal em concurso formal impróprio com art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Considerando o parágrafo 3º do artigo 33 Código Penal, os maus antecedentes e a multirreincidência do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO.

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, sendo o réu reincidente, deixo de substituir a pena imposta por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões, não concedo o sursis.

Tendo o acusado permanecido preso durante instrução, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oficie-se o instituto de identificação e registro geral (IIRGD), para que conste de certidão antecedente a condenação.

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos art. 674 do CPP e art.105 da LEP.

Oficie-se o TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferido tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I

Franca, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA